

Nr. 120 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 24. Mai 1938, 11 Uhr

R 3001/20430, Bl. 40–42 Sitzungsvermerk des LGR v. Spreckelsen/RJuM¹

Anwesend: RM Gürtner (Vorsitz), MR Pritsch, LGR v. Spreckelsen (RJuM); RM Schwerin v. Krosigk, MR Schwandt (RFM); StM Popitz, MR v. Heusinger (PrFM); OB Zörner (für StdF und GBI); MD Surén, MR Lindig (RIM); MR Tönnemann (REM).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsjustizministerium

[REGELUNG DER GRUNDWASSERSENKUNGSSCHÄDEN IN BERLIN]

Reichsminister Dr. Gürtner erklärte einleitend, bei der Lösung der entstandenen Schwierigkeiten seien folgende Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen: In welchem Maße die einzelnen Ursachen zu dem Sinken des Grundwasserspiegels beigetragen hätten, könne mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis nicht einwandfrei geklärt werden. Statt die Mitwirkung der einzelnen Verursacher zu untersuchen, erschiene es daher richtiger, den Geschädigten eine einzige Person als haftende gegenüberzustellen. Da fast ausschließlich Unternehmen der öffentlichen Hand beteiligt seien, sei zu erwägen, ob nicht das Reich die Haftung für die eingetretenen Grundwassersenkungsschäden übernehmen solle. Der Umfang der Haftung könne am schnellsten in einem Verwaltungsverfahren festgestellt werden, dessen Einzelheiten in dieser Besprechung zu klären seien. Andererseits bestände bei den Geschädigten die Rechtserwartung, daß sie ihre Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten geltend machen könnten. Diese Erwartung dürfte nicht enttäuscht werden. Den Geschädigten müßte also das Recht verbleiben, nach Abschluß des Verwaltungsverfahrens ihre Ansprüche, soweit sie nicht befriedigt wären, im Rechtsweg zu erheben. Es wäre nicht zu erwarten, daß der Rechtsweg in vielen Fällen beschritten werden würde, wenn das Verwaltungsverfahren gut geordnet sei.

MinRat Tönnemann erklärte, diese Grundgedanken näherten sich sehr den Grundzügen des Entwurfs des Reichsernährungsministeriums. Es sei zweifelhaft, ob das Reich unterstützend eingreifen könne, das Reichsernährungsministerium habe daher die Bildung eines Schadensverbandes aus allen in Frage kommenden Beteiligten angeregt, wobei die Verteilung der Verbandslasten auf die Beteiligten einer späteren Regelung vorbehalten bleiben könne. Da der Anspruch gegen den Verband auf öffentlichem Recht beruhe, müsse er vor den Verwaltungsgerichten, nicht vor den ordentlichen Gerichten, verfolgt werden.

Minister Popitz äußerte Zweifel, ob es zweckmäßig wäre, einen rechtlichen Anspruch der Geschädigten gegen das Reich zu schaffen. Er hielte es für richtiger, wenn nach den Vorschlägen des REM ein Schadensverband gegründet würde, der von den beteiligten Großbauherren und, soweit nötig, vom Reich Kredite erhalte, um die Schäden zu bezahlen. Der Entwurf des REM sei brauchbar, jedoch sei an Stelle des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ein formloses Beschlußverfahren vor Verwaltungsbehörden in 2 Instanzen vorzuziehen. Das hindere nicht, daß ein Geschädigter, der besonders hartnäckig sei, schließlich auch den Rechtsweg beschreiten dürfte.

¹ Zu dieser Besprechung „im engeren Kreis“ hatte der RJuM den StdF, RIM, REM, RFM und PrFM am 24. 4. 1938 eingeladen. Die zunächst kurzfristig für den 28. 4. anberaumte Sitzung war dann auf den 24. 5. verschoben worden; R 3001/20429, Bl. 299 f. Zu Vorgeschichte und Problematik s. Dok. Nr. 14.

Reichsminister von Schwerin-Krosigk erklärte, es müsse durchaus vermieden werden, daß das Reich irgendeinen Teil der Schäden endgültig selbst bezahlen müßte. Das Reich könne höchstens gewisse Beträge vorlegen, die von den Schadenstiftern zu erstatten seien. Ein Anspruch der Geschädigten gegen das Reich sei nicht zuzulassen. Ein Kredit des Reichs würde kaum erforderlich sein, wenn die Großbauherren dem zu gründenden Schadensverband Vorschüsse geben würden, wie das Reichsverkehrsministerium für die Reichsbahn zugesagt habe².

Ministerialdirektor Dr. Surén erklärte für das Reichsinnenministerium, dieses sei an sich bereit gewesen, dem vorliegenden Entwurf des Reichsjustizministeriums zuzustimmen. Bei den Plänen des REM bestehe die Gefahr, daß die Last der Schadenersatzpflicht zum erheblichen Teil auf Kreise abgewälzt würde, die für die Schäden in Wirklichkeit nicht verantwortlich gemacht werden könnten³. Bei durchgreifender Änderung des Entwurfs des REM könnte das Reichsinnenministerium diesem vielleicht zustimmen, wenn schon im Gesetz gesichert würde, daß die Großbauunternehmer den weitaus größten Teil der Last, vielleicht 9/10, zu tragen hätten. Auf jeden Fall müsse eine stärkere Belastung der städtischen Wasserwerke vermieden werden.

Oberbürgermeister Zörner trat dafür ein, daß eine Belastung der gewerblichen Wasserentnehmer möglichst vermieden würde, damit ihre Rentabilität nicht beeinträchtigt würde.

Minister Popitz schlug vor, das Verwaltungsverfahren in erster Instanz dem Polizeipräsidenten, in zweiter Instanz einem bei dem Obergericht zu bildenden Beschußsenat, bestehend aus Mitgliedern des OVG sowie wasser- und bautechnischen Sachverständigen, zu überlassen. Auch er sei der Auffassung, daß die Großbauunternehmer den Löwenanteil des Schadens zu tragen hätten⁴. Das ließe sich im voraus nicht im einzelnen übersehen, sodaß eine zahlenmäßige Festlegung im Gesetz nicht zu empfehlen wäre. Die Verteilung der Last unter die Schadenstifter sei der Satzung des Schadensverbandes zu überlassen, die leichter als das Gesetz den jeweiligen Verhältnissen angepaßt werden könnte. Im übrigen sei zu beachten, daß länger zurückliegende Schadensursachen nicht mehr geklärt werden könnten und daß sie daher nicht berücksichtigt werden sollten. Minister Popitz schlug vor, das RJ[u]M möge die Gedanken der beiden vorliegenden Entwürfe unter Berücksichtigung der in dieser Chefbesprechung geäußerten Wünsche zu einem neuen Entwurf verarbeiten.

Ministerialrat Tönnemann äußerte die Auffassung, daß nach dem Ergebnis der Besprechung im wesentlichen der Entwurf des REM angenommen sei. Er müsse daher dem REM Vorbehalten, die Federführung für sich in Anspruch zu nehmen⁵.

Ges[ehen] V[olkmar] 26/5

Pr[itsch] 25/5 Spr[eckelsen] 25./5.

² In der Chefbesprechung vom 20. 1. (Dok. Nr. 14) hatte sich RVM Dorpmüller zu Vorschußzahlungen bereit erklärt und diese Zusage mit Schreiben vom 17. 3. 1938 erneuert, indem er 2 Mio RM in Aussicht stellte, sobald das GrundwasserschadenG verabschiedet und der Schadenverband gebildet sei; R 3001/20429, Bl. 281–283; R 43 II/1176a, Bl. 40–42.

³ D.h. von den Großbauten des Reichs auf Wasserwerke und gewerbl. Unternehmungen, die dem Boden seit Jahrzehnten kontinuierlich Wasser entnehmen; vgl. Dok. Nr. 14 Anm. 4.

⁴ Hier aus dem Vm. gestrichen: „vielleicht $\frac{3}{4}$ des Gesamtschadens“.

⁵ Die Federführung verblieb beim RJuM, das am 13. 6. 1938 seinen nunmehr vierten Entw. eines „Gesetzes über Grundwasser-senkungsschäden in Berlin“ vorlegte, welcher die wesentl. Gedanken der bisherigen drei Entwürfe (s. ARH IV, Nr. 109 Anm. 2 und 18; oben Dok. Nr. 14 Anm. 1) mit dem REM-Entw. eines „Grundwasserschadengesetzes für Berlin“ (Dok. Nr. 14 Anm. 6) zu vereinigen suchte; R 3001/20430, Bl. 55–61; R 43 II/1176a, Bl. 68–73; s. auch APK I 1, Reg. Nr. 12408; II 3, Reg. Nr. 30811. Zu dessen kritischer Aufnahme weiter Dok. Nr. 198.

Zitierhinweis

Nr. 120 Chefbesprechung im Reichsjustizministerium vom 24. Mai 1938, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d120>